

시 정 · 주 의

제 목 해외파견근무자 고용보험료 납부에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

공사는 고용보험법에 근거하여 매월 고용보험료를 의무적으로 납부하고 있는 바, 이는 근로자가 실업한 경우에 생활에 필요한 실업급여를 제공함으로써 근로자의 생활안정과 구직활동을 촉진함으로써 경제·사회발전에 이바지하기 위함이다.

동 보험료는 ‘고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률’의거 공사는 임직원의 고용보험에 대해서 근로자 부담분(월급여의 0.65%)과 사업주 부담분(월급여의 1.5%, 고용안정/직업능력 개발사업 0.85% 포함)을 국민건강보험공단에 매월 납부하고 있다.

공사는 현지 법인에서 일체의 급여를 지급하고 있는 미국, 영국, 캐나다 해외파견근무자의 경우 근로자분 보험료를 회사에서 선납부한 뒤 차년도에 개인별로 정산하는 방식으로 [표 1]와 같이 기존 임직원과 동일하게 보험료를 납부하고 있다.

[표 1] 미국/영국/캐나다 고용보험료 연도별 부담액

(단위 : 원)

구 분	사업자부담액	근로자부담액	소 계
2013년	102,644,310	42,477,710	145,122,020
2014년	85,653,950	36,939,220	122,593,170
2015년	142,260,660	63,379,360	205,640,020
2016년 10월 누계	93,030,300	40,312,880	133,343,180
계	423,589,220	183,109,170	606,698,390

※ ‘고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률’ 제41조(시효)에 의거, 보험료를 반환받을 수 있는 권리는 3년간 행사하지 않으면 시효로 인하여 소멸됨

고용보험료 피보험자관리 업무편람에 따르면, 해외 현지 법인에서 임금이 전액 지급된다면 ‘기준기간’ 연장사유가 해당된다고 규정되어 있으며, ‘기준기간’은 고용보험법 제40조(구직급여의 수급요건)에 의거 질병·부상과 같이 불가피하게 보수를 지급받을 수 없는 기간으로서 보험료 납부가 유예되는 기간을 의미한다.

공사는 미국, 캐나다, 영국현지법인에서 해외파견근무자에게 급여를 일체 지급하고 있는 바, 동 기간은 기준기간 연장사유가 되어 고용보험료 납부의무가 없었으나, 2013년부터 2016년 10월 현재까지 총 606,698,390원의 보험료를 국민건강보험공단에 납부하였다.

○○○○처는 금번 종합감사를 통해 미국, 캐나다, 영국법인 해외파견근무자의 고용보험료 납부의무가 유예될 수 있다는 사실을 인지하였으나, 실지감사기간 직후 고용보험료 납부시 종전과 동일하게 해외파견근무자의 고용보험료를 공단에 납부하였으며, 기 납부한 금액의 중요성을 감안할 때 조기에 회수조치가 필요하였

음에도 불구하고 적극적인 후속조치를 취하지 않았다.

마지막으로 해외파견근무자 4대보험료 중 고용보험료를 제외한 기타보험료(국민연금/의료/산재보험) 산정 및 지급의 적정성 조사한 결과, 특이사항은 발견되지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은 해외파견근무자의 고용보험료 과다납부 및 적극적인 후속조치를 취하지 않은 다음의 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주 의)

[관련자]

No	소 속	직 급	성 명	조치사항
1	○○○○처	3급	○○○	주 의
2	○○○○처	5급	○○○	주 의

○○○○처장은 미국, 영국, 캐나다 파견근무자의 기 납부한 고용보험료 606,698,390원(공사 자체 산정금액)에 대해서 근로복지공단과 협의하여 조기에 회수하기 바라며, 현재 납부하고 있는 고용보험료 또한 납부하지 않도록 적의조치하시기 바랍니다. (시 정)